

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1254/2531

นายอริชาญ กิตติสุวรรณ
บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสซัว
รันส์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 112, มาตรา 132, มาตรา 361, มาตรา 797, มาตรา 820, มาตรา
861, มาตรา 889

พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ.2510 มาตรา 3, มาตรา 5, มาตรา 61

ในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ยื่นใบสมัครหรือทำคำเสนอเพื่อทำประกันชีวิตกับ
ตัวแทนของผู้รับประกันชีวิตนั้น จะต้องนำเอาบทบัญญัติพระราชบัญญัติประกันชีวิต
มาประกอบการวินิจฉัยคดีด้วย ซึ่งหากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับประกันชีวิตมอบ
อำนาจเป็นหนังสือให้ตัวแทนของผู้รับประกันชีวิตทำสัญญาประกันชีวิตได้ในนามของ
ผู้รับประกันชีวิตดังที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2510 มาตรา 61 บัญญัติไว้ถือ
ได้ว่าตัวแทนของผู้รับประกันชีวิตมีอำนาจเพียงรับแบบฟอร์มใบสมัครขอประกันชีวิต
และรับเบี้ยประกันล่วงหน้าส่งไปให้ผู้รับประกันชีวิตพิจารณาก่อนเท่านั้น และต้องมี
การสนองรับคำเสนอจากผู้รับประกันชีวิตโดยตรง สัญญาประกันชีวิตจึงเกิดขึ้น

โจทก์ฟ้องว่า นายอริชาญ กิตติสุวรรณ พี่ชายโจทก์ได้ทำสัญญาประกันชีวิตกับ
จำเลยสองฉบับ โดยกำหนดให้โจทก์เป็นผู้รับประกันประโยชน์ ต่อมานายอริชาญถึงแก่ความ

ตายเนื่องจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน จำเลยมีหน้าที่ตามพันธสัญญาประกันชีวิตที่จะต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์ แต่จำเลยจ่ายเฉพาะตามสัญญาประกันชีวิตฉบับแรกเท่านั้น ส่วนสัญญาประกันชีวิตฉบับหลังจำเลยไม่จ่ายให้ ขอให้จำเลยชำระเงินตามสัญญาประกันชีวิตฉบับหลังให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะสัญญาประกันชีวิตฉบับหลังยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจากมีแต่คำเสนอขอประกันจากนายอภิชาติที่ยื่นไว้กับจำเลยเท่านั้น จำเลยยังไม่ได้สนองรับการขอประกัน ที่ตัวแทนจำเลยรับเบี้ยประกันจากนายอภิชาตินั้นเป็นการรับโดยมีเงื่อนไข ทั้งตัวแทนจำเลยก็เป็นเพียงตัวแทนประกันชีวิตตามกฎหมายประกันชีวิต ซึ่งมีอำนาจเพียงรับเบี้ยประกัน และแนะนำชักชวนผู้อื่นทำประกันกับจำเลยเท่านั้น ไม่มีหน้าที่ทำสัญญาประกันชีวิตแทนจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินให้แก่โจทก์ตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์ในการรับประกันชีวิต เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ นาย อภิชาติ กิตติสุวรรณ พี่ชายโจทก์ได้ทำสัญญาประกันชีวิตไว้กับจำเลย แบบตลอดชีพและแบบอุบัติเหตุในวงเงินประกัน ๑๐๐,๐๐๐บาท ตามกรมธรรม์ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๓ ระบุให้โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ หลังจากนั้น คือเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๔ นายอภิชาติได้ยื่นใบสมัครเพื่อทำประกันชีวิตเอกสารหมายเลข ๑กับตัวแทนของจำเลยที่จังหวัดนครราชสีมาแบบตลอดชีพและแบบอุบัติเหตุอีกในวงเงินประกัน ๕๐๐,๐๐๐ บาทระบุให้โจทก์เป็นผู้รับ

ประโยชน์เช่นเดียวกัน ในการยื่นใบสมัครครั้งนี้ นายอภิชาติได้ชำระเบี้ยประกัน
งวดแรกให้แก่ตัวแทนของจำเลยกับได้รับการตรวจสอบสุขภาพของแพทย์แล้ว ต่อมาวัน
ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๔ นายอภิชาติถึงแก่ความตายด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน
โดยจำเลยยังไม่ได้ออกกรมธรรม์ให้ โจทก์ได้ขอให้จำเลยจ่ายเงินให้แก่โจทก์ตาม
สัญญา จำเลยคงจ่ายเงินให้แก่โจทก์ตามกรมธรรม์ฉบับแรกลงวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๒๓ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น ส่วนที่นายอภิชาติยื่นขอสมัครประกันชีวิต
ครั้งหลังเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๔ ซึ่งโจทก์อ้างว่ามีสิทธิได้รับจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท จำเลยไม่ชำระ ปัญหาที่จะวินิจฉัยในเบื้องต้นมีว่าโจทก์มีสิทธิฟ้องให้จำเลยรับ
ผิดหรือไม่

เห็นว่า การขอประกันชีวิตรายนี้ นายอภิชาติ กิตติสุวรรณได้ยื่นใบสมัครหรือ
ทำคำเสนอเพื่อทำประกันชีวิตกับตัวแทนของจำเลยที่จังหวัดนครราชสีมาในกรณีเช่น
นี้ ต้องนำพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ มาประกอบการวินิจฉัยคดีด้วย
 และได้พิเคราะห์แล้ว สำหรับกรณีนี้ ข้อเท็จจริงตามที่จำเลยและโจทก์นำเสนอไม่ได้
ความว่า จำเลยได้มอบอำนาจเป็นหนังสือให้ตัวแทนทำสัญญาประกันชีวิตในนามของ
จำเลยดังที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๖๑ บัญญัติไว้ ใบสมัคร
เพื่อทำประกันชีวิตเอกสารหมายเลข ๑ และใบรับเบี้ยประกันงวดแรกเอกสารหมายเลข
จ.๒ ก็ไม่มีข้อความให้เห็นได้เช่นนั้น กรณีดังกล่าวถือว่าตัวแทนมีอำนาจเพียงรับแบบ
ฟอร์มใบสมัครขอประกันชีวิตและรับเงินเบี้ยประกันล่วงหน้าส่งไปให้จำเลยพิจารณา
ก่อนเท่านั้นการขอประกันชีวิตรายนี้ จึงต้องมีการสนองรับคำเสนอจากจำเลยโดยตรง
คดีนี้ ตัวโจทก์เองเบิกความไว้ชัดว่า ก่อนที่นายอภิชาติถึงแก่ความตาย จำเลยยังไม่ได้
ตอบรับการขอประกันชีวิตรายนี้ และยังไม่ได้ออกกรมธรรม์ให้ สัญญาประกันชีวิต
ระหว่างนายอภิชาติกับจำเลยจึงยังไม่เกิดและโจทก์ยังไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้รับ
ประโยชน์ ไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยรับผิดได้ ปัญหาอื่นไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย คำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลแพ่ง - นายไมตรีย์ โมรรัด

ศาลอุทธรณ์ - นายอำนาจ เปล่งวิทยา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------